

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-45	처분요구일자	2019. 8. 27
처 분 종 류	부서경고, 개선		
관 계 부 서	○○처(●●팀)		
제 목	◆◆ 부가세 세무자문 부적정		

지적내용

○○처(●●팀)는 『회계규정과 회계규정시행세칙』에 따라 부가가치세법에 따른 부가세신고를 실시하고, 세무리스크 관리를 위해 사업수행전에 세무자문을 수행하고 있다.

○○처(●●팀)는 2016년 12월 ○○○과 ◆◆ 위탁운영사업이 ‘부가세법상 여객운송용역에 해당되지 않는다는 취지의 회신(과세사업인 경우 매입세액 공제 가능)’를 ◇◇◇으로 받는 것과 관련된 자문용역계약을 체결하였다. 해당 자문용역계약서의 주요내용은 ○○○에 착수금 10백만원을 지급하고 서로 상호 인정하는 긍정적인 회신문을 받는 경우 성공보수금 10백만원을 추가적으로 지급하기로 한 것이다.

◇◇◇은 공사의 질의에 대해 2017년 6월 기존해석사례(서면부가-2697, 서면부가-416)를 참조하라는 내용으로 회신하였다. 그 사례로 여객자동차운수사업법 제4조의 관광사업 등을 목적으로 일정 구간을 정하여 시티투어버스를 운행하는 경우 및 지방공사가 관광사업 등을 목적으로 관광지를 기점 또는 종점으로 일정구간을 정하여 지방자치단체로부터 시내버스 관광버스사업 한정면허를 부여받아 관광객을 운송하는 경우 해당 운송사업에 대해서는 부가가치세가 면제되는 여객운송용역에 해당되지 않는다고 예시하였다.

○○처(●●팀)는 상기의 ◇◇◇ 회신내용이 성공보수조건을 충족하는 것으로 판단하였고, ◇◇◇으로부터 답변을 받은지 1년만인 2018년 7월 ◇◇◇ (2018.4.24.~11.29) 기간 중에 성공보수금 10백만원을 ◎◎◎에 지급하였다.

○○처(●●팀)는 2018년 1월 ◇◇◇ 유권해석을 근거로 ◇◇◇에 경정청구를 신청하였으나 경정청구가 기각됨에 따라 2019년 1월 ◎◎◎에 동일한 사항에 대하여 세무자문을 요청하였다. ◎◎◎은 세무자문 결과 ◆◆◆은 여객운송용역으로 면세사업에 해당되며 기존에 지출된 모든 비용에 대한 매입세액은 불공제처리하는 것이 적절하다고 자문하였다. 이에 ○○처(●●팀)는 ◆◆◆ 사업은 면세사업으로 인정될 가능성이 높으므로 추가적인 불복절차를 진행하지 않고 종료하기로 결정하였다.

자문용역계약에 따라 성공보수를 지급하기 위해서는 성공보수결과가 명확해야 한다. 그러나 ◇◇◇ 질의회신은 ◆◆◆ 위탁운영사업이 여객운송용역에 해당되는지에 대한 구체적인 언급이 없으며, 다만 여객운송용역에 해당되지 않는 사례만을 제시하고 있다. 따라서 해당 ◇◇◇ 질의회신이 성공보수 지급을 위한 조건을 충족했다고 볼 수 없다.

또한 이에 대해서 ○○처(●●팀)는 ‘◆◆◆ 부가세 세무자문 관련’ 확인서(‘19.5.20)에서 성공보수에 대해서는 청구한 매입세액 환급 후 지급하고자 하였으나 ◎◎◎이 계약서상 성공보수 조건에 따라 지급해 줄 것을 지속적으로 요구하여 지급하였다고 언급하였다. ○○처(●●팀) 자체적으로도 성공보수 지급이 국세청 질의회신 후 1년 이후에 이루어진 점과 성공보수 지급을 매입세액 환급 후 지급하고자 한 사항으로 미루어 볼 때, 상기 ◇◇◇ 질의회신이

성공보수 지급을 위한 조건을 충족했다고 확신하기 어려운 상황이었다고 볼 수 있다.

또한 ○○처(●●팀)는 경정청구가 기각됨에 따라 조세불복 절차를 계속 진행할지 여부를 확인하기 위해 2019년 1월 ○○○에 동일한 사항에 대하여 세무자문을 요청하였다. ○○○은 ◆◆◆는 관광 또는 유흥목적의 운송수단이 아니며, 인천시가 추진하는 도시철도망 구축계획에 ◆◆◆가 포함되어 있으며, ◆◆◆는 무료로 운영되고 있으며 『도시철도법』상 도시철도에 해당되며 지하철노선에 ◆◆◆가 표시되어 있어 ◆◆◆는 여객운송용역에 해당되어 면세사업에 해당된다고 자문하였다.

그러나 ○○○이 성공보수계약을 체결한 2016년 12월이후 변경된 사항은 ●●●가 추진하는 도시철도망 구축계획에 ◆◆◆가 포함된 상황 이외에는 변경된 사항이 없다. 따라서 ○○○의 성공보수계약 체결은 ◆◆◆ 사업이 여객운송용역에 해당됨을 알면서도 반대로 성공보수계약을 체결하고 성공보수금을 받은 상황이라고 볼 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○처(●●팀)는 성공보수 지급은 청구한 매입세액 환급 후 지급하는 것이 적절했다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(◀◀◀)은 성공보수결과가 명확하지 않은 상황에서 성공보수를 지급한 ○○처(●●팀)에게 『부서경고』 조치하시기 바랍니다.

② 사장(▷▷▷)은 향후 성공보수 계약과 세무자문이 부적절하게 이루어지지 않도록 관련절차를 개선하시기 바랍니다. (개 선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략